

[별표 3] TOC부두 운영성과 평가결과에 따른 인센티브 및 페널티 부여 (제11조제2항 관련)

1. 평가결과가 우수한 기업에 대한 인센티브 부여

- 가. 인센티브 방식: 포상금 형식으로 임대료 일정금액 감면 등
- 나. 인센티브 총액: 최대 1.4억원(TOC 임대료 전체 총액의 1.0% 내외)
- 다. 인센티브 대상: 연도별 종합평가결과 상위 평가를 받은 TOC
 - 1등급(1개 기업): 기업당 임대료의 10%(상한액 5,000만원) + 표창
 - 2등급(2개 기업): 기업당 임대료의 7%(상한액 3,000만원) + 표창
 - 3등급(3개 기업): 기업당 임대료의 4%(상한액 1,000만원) + 표창

2. 평가결과가 저조한 기업에 대한 페널티 부여

- 가. 원칙: 종합평가결과 3년 연속 최하위그룹*으로 평가받은 TOC에 대해, 재기기간 2년 중의 종합평가결과에 따라 판단
 - * 최하위그룹은 매 연도 종합평가결과 하위 5개 업체를 의미
- 나. 페널티 방식: TOC부두 임대계약 갱신 시 일정한 제약조건 부여
- 다. 페널티 대상기업: 재기기간 중의 종합평가결과에 따라 부여
 - 2년 연속 최하위그룹: TOC부두 임대계약 갱신대상에서 제외
 - 2년 중 최하위그룹 1회 포함: 해당 TOC 부두에 대해 공개입찰
 - 2년 연속 최하위그룹 탈피: TOC부두 임대계약 갱신(체결)

3. 성과평가 우수사례 전파

- 가. 사례집 발간·배포 및 성과대회 발표
- 나. 항만물류관련 국내외 잡지에 성과평가 우수업체로 홍보

4. 평가결과 후속조치

- 가. 3년 연속 최하위그룹으로 평가된 TOC에 대해 항만시설운영자는 성과 개선방안을 해당 TOC와 공동으로 마련하여 이를 시행
- 나. 항만시설운영자는 TOC의 성과 개선방안이 이행되었는지를 확인·점검

부두운영회사 성과평가 평가결과 페널티 부여 방안(예시)

- ☐ ‘최하위’ 개념: 매 연도 부두운영회사 성과평가 종합평가결과 하위 5개사
 * ‘향상’ : 종합평가결과 ‘최하위’에 속하지 않는 TOC(평가결과 상위그룹)
☐ 재기기간(2년) 적용대상: 3개년 연속 최하위 그룹에 속한 부두운영회사

계약유형		일반 평가기간			재기 기간		페널티 부과내역	재계약 유지기간
		‘10	‘11	‘12	‘13	‘14		
재 계약 (‘10)	계약연차	재계약	2년	3년	4년	5년		6월*
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위	최하위	재계약 불가	-
					최하위	향상	공개입찰	5년 계약
					향상	최하위	재계약 가능	5년 재계약**
					향상	향상		
1년 경과 (‘09)	계약연차	2년	3년	4년	5년	재계약		1년 6월
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위	최하위	재계약 불가	-
					최하위	향상	공개입찰	5년 계약
					향상	최하위	재계약 가능	4년 재계약
					향상	향상		
2년 경과 (‘08)	계약연차	3년	4년	5년	재계약	2년		2년 6월
	평가결과	최하위 최하위 최하위			최하위	최하위	재계약 불가	-
					최하위	향상	공개입찰	5년 계약
					향상	최하위	재계약 가능	3년 재계약
					향상	향상		
3년 경과 (‘07)	계약연차	4년	5년	재계약	2년	3년		3년 6월
	평가결과	최하위 최하위		최하위	최하위	최하위	재계약 불가	-
					최하위	향상	공개입찰	5년 계약
					향상	최하위	재계약 가능	2년 재계약
					향상	향상		
4년 경과 (‘06)	계약연차	5년	재계약	2년	3년	4년		4년 6월
	평가결과	최하위	최하위 최하위		최하위	최하위	재계약 불가	-
					최하위	향상	공개입찰	5년 계약
					향상	최하위	재계약 가능	1년 재계약
					향상	향상		
5년 경과 (‘05)	계약연차	6년	재계약	2년	3년	4년		4년 6월
	평가결과	최하위	최하위 최하위		최하위	최하위	재계약 불가	-
					최하위	향상	공개입찰	5년 계약
					향상	최하위	재계약 가능	1년 재계약
					향상	향상		

* 재계약 유지기간: 종합평가결과 재계약 불가업체가 확정된 이후 부두운영회사를 재선정하는 기한을 고려

** 재기 기간 중 회생한 업체의 재계약 유지기간은 정규 임대계약(5년)의 남은 기간에 한정하여 계약함